

1118286-76.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Concorrência desleal

Magistrado: GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de sistemas de prevenção do furto de veículos, por meio do desenvolvimento e comercialização do denominado Cofre Safecar, no caso, um cofre blindado e fabricado com alumínio de aviação, com o objetivo de impedir o acesso aos conectores do UCE (unidade de controle eletrônico) do carro. Alega que o requerido estaria praticando atos de concorrência desleal, por meio das seguintes ações: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, São Paulo - SP - cep 01501-000

1118286-76.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1118286-76.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Concorrência desleal

Requerente:

Safe Car Brasil Importação Exportação e Participações Ltda

Requerido:

Gustavo Fidelis dos Santos

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES

Vistos.

SAFE CAR BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA propôs ação contra GUSTAVO FIDELIS DOS SANTOS. Alega, em síntese, ser renomada empresa israelense no segmento de desenvolvimento e integração de sistemas de prevenção do furto de veículos, por meio do desenvolvimento e comercialização do denominado Cofre Safecar, no caso, um cofre blindado e fabricado com alumínio de aviação, com o objetivo de impedir o acesso aos conectores do UCE (unidade de controle eletrônico) do carro. Alega que o requerido estaria praticando atos de concorrência desleal, por meio das seguintes ações: "(i) falsa indicação que seria titular de patente concedida pelo INPI para trava de segurança; (ii) falsa indicação de que a empresa seria pioneira no mercado em que atua, quando na verdade a Autora atua no mercado há mais tempo; (iii) realização de propaganda comparativa indevida dos seus produtos com o da Autora, alegando se tratar de um sistema de qualidade superior à este, sem qualquer comprovação; e (iv) uso indevido do material publicitário criado pela Autora para a divulgação de seus produtos". Requer, por isso, a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao requerido "abstenha-se de praticar quaisquer atos de concorrência desleal e infração de direitos autorais em detrimento da Autora, incluindo, mas não se limitando a, (i) falsa indicação de que seria titular de patente concedida perante o INPI e pioneira no segmento em que

atua; (ii) realização de propaganda indevida com os produtos da Autora; e (iii) uso indevido do material publicitário da Autora". Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência, com a ordem de abstenção, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e de danos morais, no valor de R\$ 50.000,00. A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 56/84).

Concedido prazo para manifestação prévia pelo requerido, que veio às fls. 112/122. Junta patente concedida pelo INPI, bem como registro da marca. Afirma que a patente foi concedida retroativamente ao ano de 2014. Sustenta que já atuava no mercado antes da autora enviar gerente ao Brasil. Alega não ter realizado propaganda indevida, mas sim comparativa, exaltando as qualidades do seu produto. Relata que seu conector protege os conectores e prende no módulo, ao contrário da autora que não protegeria o primeiro. Além disso, na trava do requerido os conectores ficam presos, enquanto no cofre da autora ficam soltos. Aduz que a autora quem primeiro atacou a imagem do réu.

Indeferida tutela de urgência às fls. 148/150.

Posteriormente, o requerido apresentou contestação (fls.154/166). Alega que foi a autora que primeiro atacou a imagem do requerido ao afirmar que o produto da requerida "entre outras coisas, "enferruja", "não funciona", "causa aquecimento por causa do ferro usado" e que "o peso da trava do requerido prejudica o veículo". Sustenta que a chapa de que é feita a trava é de aço galvanizado, portanto, imune à ferrugem. Além disso, não sendo de ferro, a alegação de aquecimento cai por terra. Aduz que a questão do peso não tem qualquer importância para a apreciação do pedido de tutela, mas demonstra que a espessura da trava do requerido garante mais qualidade e segurança. No mais, reitera os argumentos da manifestação às fls. 112/122, negando a ocorrência de concorrência desleal; que fez apenas propaganda comparativa, sem afrontar a legislação pertinente. Requer improcedência dos pedidos.

Réplica (fls. 171/213).

A parte requerida indicou as provas que pretende produzir (fl. 385).

Manifestou-se a parte autora (fls. 386/394, 396/404 e 408/413).

É o relatório. Fundamento e decido.

Desnecessária a produção de outras provas além dos documentos juntados pelas partes, de forma que passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

O autor pede a cessação de atos de concorrência desleal por parte do requerido, sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e de danos morais no valor de R\$ 50.000,00. Isso porque, segundo alega a inicial, o requerido "estaria praticando atos de concorrência desleal por meio das seguintes ações (i) falsa indicação que seria titular de patente concedida pelo INPI para trava de segurança; (ii) falsa indicação de que a empresa seria pioneira no mercado em que atua, quando na verdade a Autora atua no mercado há mais tempo; (iii) realização de propaganda comparativa indevida dos seus produtos com o da Autora, alegando se tratar de um sistema de qualidade superior à este, sem qualquer comprovação; e (iv) uso indevido do material publicitário criado pela Autora para a divulgação de seus produtos".

O réu, no entanto, argumenta no sentido de que não praticou qualquer ato de concorrência desleal, que realizou propaganda comparativa se propondo a apenas ressaltar a qualidade do próprio produto, não havendo praticado qualquer ilicitude. Pois bem.

O artigo 195 da Lei n. 9.279/1996 tipifica as condutas que caracterizam o crime de concorrência desleal, ao passo que, na esfera cível, o artigo 209 da mesma Lei estabelece: "Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os

produtos e serviços postos no comércio.

De início, eventual afirmação da ré, em publicidade de seu produto, que é titular de patente, quando, na verdade não o é, não constitui prática de concorrência desleal. Pode, é verdade, constituir propaganda enganosa, mas não concorrência desleal. O mesmo se diz com relação à afirmação de que a empresa requerida "seria pioneira no desenvolvimento de tecnologia de segurança automotiva".

Muito embora o art. 195, inciso I, da Lei de Propriedade Industrial assinala que "Comete crime de concorrência desleal quem pública, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem", entendo que não é o caso de se reconhecer, em decorrência das condutas acima indicadas, a prática de concorrência desleal. Isso porque, não obstante cuide-se de afirmações sabidamente falsas, não se pode concluir que foram feitas em detrimento de concorrente, isto é, em detrimento da parte autora.

Por outro lado, no que tange à alegação de que a concorrência desleal configura-se em razão de realização de publicidade comparativa abusiva, manifestamente indevida por parte do réu, melhor sorte socorre à parte autora. Como também não há dúvidas de que a conduta da parte requerida, que se utilizou de vídeo promocional da autora, parcialmente modificado, para alavancar a vendas de seu produto, igualmente, configura concorrência desleal.

Vejam os.

Segundo o código brasileiro de auto-regulamentação publicitária, a propaganda comparativa deve cumprir os seguintes parâmetros:

Art. 32 Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971) - a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:

- a) seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;
- b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;
- c) a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
- d) em se tratando de bens de consumo e comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
- e) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;
- f) não se caracterize concorrência desleal, denegrimto à imagem do produto ou à marca de outra empresa;
- g) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;
- h) quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio (grifou-se).

A propaganda comparativa não pode, portanto, utilizar-se de dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional que não constituem uma base válida de comparação perante o consumidor. Tampouco pode desabonar a imagem do produto ou a marca de outra empresa, de modo a caracterizar ato de concorrência desleal.

Os limites da propaganda comparativa lícita, aliás, já foram analisados pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, que assim se manifestou:

"Propaganda comparativa é forma de publicidade que identifica explícita ou implicitamente concorrente de produtos ou serviços afins, consagrando-se, em verdade, como uma ferramenta utilizada para influenciar a decisão do público consumidor.

Embora não tenhamos, no ordenamento jurídico brasileiro, legislação expressa que vede ou autorize, de modo expresso, a realização dessa espécie publicitária, o tema sofre inegável influência das normas protetivas do direito do consumidor e da propriedade industrial.

Desse modo, pode-se afirmar que somente se afigura ilegal e, portanto, proibida a publicidade comparativa que tenha por finalidade induzir o consumidor a erro, tanto pela confusão entre marcas ou empresas comparadas quanto pela tentativa de

depreciação de marca concorrente, o que pode se dar a partir da divulgação de informações falsas a respeito desta ou até mesmo da falta de objetividade na comparação realizada, tudo com o propósito de desviar indevidamente a clientela alheia.

Nessa esteira, a Quarta Turma desta Corte Superior, por exemplo, no recente julgamento do REsp. nº 1.377.911/SP, firmou a orientação de que a publicidade comparativa, apesar de ser de utilização aceita, encontra limites na vedação à propaganda (i) enganosa ou abusiva; (ii) que denigra a imagem ou gere confusão entre os produtos ou serviços comparados, acarretando degenerescência ou desvio de clientela; (iii) que configure hipótese de concorrência desleal e (iv) que peque pela subjetividade e/ou falsidade das informações." (REsp. nº 1.481.124/SC, 3ª T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 7/4/15, DJe 13/4/15 – destacamos).

Em acórdão de relatoria do Des. FABIO TABOSA, a Col. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, explica, com apoio em autorizada doutrina, os limites que a propaganda comparativa encontra, especificamente no que toca à necessidade de ser objetiva e de não desabonar a imagem da concorrente:

"(...) O primeiro problema que se detecta reside na falta de objetividade das assertivas em torno da propalada equivalência da qualidade dos produtos das partes, fruto em última análise de simples avaliação subjetiva da ré quanto às virtudes do produto por si desenvolvido, sendo tais afirmações ademais insuscetíveis de comprovação ou de constatação imediata pelo público consumidor.

E, a esse respeito, dispõe o art. 32, alínea "b", que a comparação deve se orientar por critérios objetivos, evitando a utilização de dados subjetivos, de cunho emocional ou psicológico; e, a complementar tal disposição normativa, a alínea "c" prevê justamente que as conclusões extraídas da confrontação devem ser passíveis de comprovação.

Veja-se, a propósito da objetividade que deve orientar a comparação de produtos no âmbito da modalidade publicitária em questão, a lição de Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin:

O Código não vedou a publicidade comparativa. Ao contrário, todo seu sistema como que a legitima. Requer-se para ela, como para todas outras modalidades de publicidade, que respeite os princípios publicitários fundamentais, em especial o da veracidade e o da não-abusividade. Afinal, nenhuma modalidade de publicidade e, em especial a comparativa, pode repousar sobre alegações abusivas ou contrárias à verdade. Tampouco admite-se que, sob o nome de publicidade comparativa, o anunciante faça ataques pessoais ao seu concorrente, incapazes de serem comprovados com precisão. Assim quando o anúncio diz que o concorrente "não tem escrúpulos" ou é "especulador".

De qualquer maneira, a publicidade comparativa, além dos princípios gerais que informa toda atividade publicitária, tem algumas exigências particulares. Em primeiro lugar, o seu conteúdo deve ser objetivo, não se admitindo a comparação que seja excessivamente geral. A comparação deve ser feita entre elementos essenciais e verificáveis. Em segundo lugar, a comparação deve ser exata (aplicação específica do princípio da veracidade).

(...)

Em síntese: a tendência atual é no sentido de permitir a publicidade comparativa desde que ela seja objetiva, isto é, que se mostre sem enganosidade ou abusividade, confrontando dados e características que não sejam de apreciação exclusivamente subjetiva." (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, Ada Pellegrini Grinover e outros, p. 213, São Paulo: Forense Universitária, 2ª edição, 1992).

De todo modo, cabe deixar claro que não se está pretendendo pura e simplesmente excluir dos atos publicitários a possibilidade de utilização de locuções derivadas de nítido ufanismo marqueteiro, marcadas pela evidente ausência de rigor técnico, por elevado grau de generalidade e pela revelação de euforia claramente propagandística, como se tem em expressões como "o melhor de todos", "qualidade superior" e outras do mesmo gênero.

Ocorre que a ré inequivocamente não se valeu de expediente dessa ordem, mas sim de comparação específica para com marca conhecida de mercado, de titularidade da

autora, pretendendo equiparar-se diretamente com ela e nesse ponto apresentando grau de individualização no confronto que exigiria, por evidente, maior apuro técnico e a existência de dados comparativos objetivos e suficientemente detalhados até mesmo porque, não custa esclarecer, não se trata aqui, no que se refere à análise da qualidade, de simples gosto estético ou de opiniões subjetivas emanadas do público consumidor, tal como se dá ordinariamente quanto ao sabor de alimentos ou à apresentação visual de produtos, por exemplo." (TJSP; Apelação Cível 1003806-46.2014.8.26.0451; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2016; Data de Registro: 04/10/2016)

No presente caso, muito embora o link "<https://www.youtube.com/watch?v=Vgz2A13eQwc&t=5s>" não esteja mais disponível na plataforma do youtube, o autor, de forma diligente, ao ajuizar a ação, juntou ata notarial a fim de relatar todo o conteúdo da propaganda comparativa abusiva praticada pelo réu às fls. 76/84. Dela é possível extrair que o narrador, ao comparar os produtos da requerente e da requerida, disse que "Mas é a mesma coisa é você tem aquela mulher dona de casa que cuida de você, né? Que faz comida, passa, troca, né, e ela cuida de você. E aí você troca por um novinha, ela é novinha, né? Mas quem vai cuidar melhor de você? Vocês entenderam? Aquela que já está acostumada, aquela que sabe de tudo, né...", logo após mencionar que a sua concorrente estaria no mercado nacional há aproximadamente um ano. Prossegue: "Só pra mostrar pra vocês que 'A Solução' está sempre na frente. Entendeu? Sempre na frente. Só foi com vídeo pra provar pra vocês que a nossa trava é melhor, tá? É bonita a trava? É bonita, né? Mas boniteza não põe na mesa, tá bom? A gente já pegou casos assim e aí um passa sempre à frente do ladrão, beleza? Isso é pras pessoas que foi em cima da boniteza, né? Eu sou uma empresa pequena, realmente. Só que eu cuido dos meus cliente de verdade, pra não passar vergonha". Eu só tô provando que o equipamento funciona, tá? E que eu trabalho sério. Não tô falando que eu sou melhor que ninguém, só tô falando que eu trabalho sério e meu equipamento funciona e é melhor, tá bom? Que não quebra os conectores que não chega no módulo. Eu só tô tentando provar isso pra vocês, tá, támo junto!" (fls. 78/79). Em específico trecho do vídeo, embora não mencionada expressamente, foi notada a marca da autora "Safecar", em que pese a baixa resolução da imagem:

Assim, indene de dúvidas que está caracterizada a propaganda comparativa abusiva, que não é lícita. Isso porque a ré expressamente insinuou que a autora seria inexperiente no mercado e que não sabia cuidar dos consumidores, utilizando-se de elementos puramente subjetivos, o que, como visto acima, é vedado pela legislação pertinente. Não bastasse, fez ainda comparações sem qualquer base técnica, difamando o produto da parte autora e desabonando a sua marca. Daí por que há que se reconhecer a existência da prática de concorrência desleal, em decorrência da absuvidade da propaganda comparativa, que se baseou em elementos manifestamente subjetivos, vindo, ainda, a rebaixar a imagem da autora. Nesse sentido, em casos semelhantes ao presente, apenas como exemplo, menciona-se o seguinte julgado da 1ª Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Publicidade comparativa. Veiculação de propaganda com imagem do produto fabricado pela autora, com a informação de que era inadequado ao uso a que se destina. Publicidade que visou denegrir a empresa concorrente e diminuir o seu poder de atratividade perante o público consumidor. Prática de concorrência desleal. Abalo à honra objetiva da sociedade autora. Danos morais. Cabimento. Indenização fixada em R\$ 20.000,00. Valor que atenda às funções pedagógicas e compensatórias, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009111-49.2017.8.26.0566; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Carlos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019)

Não fosse suficiente, há que se destacar, ainda, que o uso de vídeo promocional da autora, parcialmente modificado, para alavancar a vendas do produto da requerida,

igualmente, configura concorrência desleal, pois se cuida de conduta que, claramente, se amolda ao inciso IV do art. 195 da lei de propriedade industrial: "Comete crime de concorrência desleal quem (...) usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos".

Dessa forma, é o caso de reconhecer a violação, pela requerida, da marca de titularidade da autora, considerando-se a possibilidade de confusão entre consumidores e de eventual desvio de clientela ocasionados não só pela publicidade abusiva, como também pela apropriação de conteúdo publicitário da autora, em conformidade com o artigo 195, incisos III, IV e V, da Lei de Propriedade Industrial.

Nem se diga que não houve intenção da parte requerida em praticar concorrência desleal. O que diferencia a concorrência leal da desleal é exatamente o meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela do outro, de forma que fica claro que a prática concorrencial dos requeridos foi eivada de ilicitude. Como bem destaca Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial, v. 1, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 262):

A caracterização da concorrência desleal, conforme visto acima, não se pode fazer com recurso aos objetivos ou aos efeitos de determinada prática empresarial. É de todo irrelevante, para os fins de imputar ao empresário responsabilidade civil por concorrência desleal, a discussão sobre os objetivos pretendidos ou sobre os efeitos alcançados. Tanto na concorrência legítima, como na desleal, o empresário quer a mesma coisa: subtrair fatias de mercado de concorrentes; tanto numa como noutra, os efeitos são os mesmos: ganho para um e perda para outro concorrente. Como dito, o art. 195 da Lei n. 9.279/1996 tipifica as condutas que caracterizam o crime de concorrência desleal, trazendo, dentre outras, as seguintes condutas: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos, que se amolda perfeitamente ao caso sob exame. Caracterizada a concorrência desleal, impõe-se a condenação da parte requerida no pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, conforme requerido pela parte autora, pois, no caso de uso indevido de marca, os danos materiais e morais, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configuram-se *in re ipsa*, bastando a comprovação da conduta ilícita.

Nesse sentido, em casos semelhantes, de propaganda comparativa abusiva, colhem-se julgados das Col. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:

"Propriedade industrial. Ação cominatória, cumulada com pedido indenizatório. Utilização indevida de referências denigratórias à marca autora em publicidade veiculada pela ré. Direito de exclusividade de utilização. Uso de marca alheia para fins de concorrência desleal. Abusiva depreciação da concorrente. Ilícito demonstrado. Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em liquidação. Dano moral devido. Sentença revista. Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível 1029510-76.2016.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 28/11/2017)

"Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, retratação pública e tutela de urgência - Propaganda comparativa - Ré que produz e veicula vídeo em plataforma digital (Youtube) comparando produtos químicos que atuam na correção de ferrugem - Veiculação que deixou de observar as características técnicas do produto produzido pela autora e enalteceu aquele comercializado por ela, capaz de levar o consumidor a erro e, potencialmente, induzi-lo a dar preferência na aquisição do produto que é comercializado pela ré - Inobservância do art. 32, 'f', do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária - Dano moral *in re ipsa* caracterizado - Readequação, nesta instância, observados os princípios da proporcionalidade e moderação (R\$ 10.000,00) - Precedente - Sucumbência recíproca inócurren (Súm. 326/STJ) - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso

parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1006476-16.2019.8.26.0020; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2022; Data de Registro: 02/05/2022)

Quanto à forma de apuração do quantum devido, o artigo 210 da Lei n. 9.279/96 autoriza seja determinado o critério mais favorável ao prejudicado, o que será analisado em liquidação de sentença, no caso dos lucros cessantes.

Em relação à quantificação dos danos morais, embora não seja possível dar um preço à imagem, à identidade e à credibilidade de uma pessoa jurídica, busca-se com a indenização atenuar os prejuízos suportados pela empresa e, também, reprimir a conduta do causador do dano, para que não volte a praticá-lo, obviamente, atentando-se para evitar o enriquecimento sem causa.

Por esse quadro, levando em conta o porte da requerida, tempo de violação da marca de titularidade da autora, capacidade econômica das partes e intensidade do dolo, entendo que o valor de R\$ 10.000,00 se mostre adequado para o caso em análise. A quantia é acrescida de correção monetária desde hoje e de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso que aqui se considera a data de 22 de setembro de 2021 (data da ata notarial de fls. 76 e ss.), tudo nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Daí por que a demanda é em parte procedente.

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente, para condenar a parte requerida:

(a) à obrigação de não fazer para que se abstenha de utilizar a marca da autora em todo e qualquer meio que possa dar ensejo à concorrência desleal, crime contra registro de marca, confusão ou associação indevida, incluindo websites, domínio, blogs, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais e impressos em geral, vedando-se, inclusive, a realização de propaganda indevida com os produtos da autora e uso indevido do material publicitário da autora, sob pena de multa diária de R\$1.000,00 (mil reais) até o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da necessidade de majoração, em caso de reiterado descumprimento;

(b) ao pagamento de indenização por danos materiais causados à parte autora, nos termos dos incisos do artigo 210 da Lei n. 9.279/96, o que será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e 510, ambos do Código de Processo Civil;

(c) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a data de hoje e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso, que se considera aqui em 22/9/2021.

Em razão sucumbência preponderante (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento os honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte autora, que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor da condenação.

Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação.

Eventual requerimento de início da fase de liquidação, em relação à parte ilíquida da condenação, deverá ser formulado mediante protocolo de petição especificada como liquidação por arbitramento (classe 151), quando do cadastramento pelo patrono, a fim de que seja observado o regular processamento pelo sistema SAJPG5-JM.

No caso de requerimento de cumprimento de sentença em relação à parte líquida da condenação, nos termos da Resolução 551/2011 e do Comunicado CG nº 1789/2017, deverá ser formulado mediante protocolo de petição especificada como "cumprimento de sentença"(item 156), quando do cadastramento pelo patrono, a fim de que seja observado o regular processamento pelo sistema SAJPG5-JM.

Após o início da fase executiva ou de liquidação de sentença, no momento do cadastro de futuras petições, atentem-se os advogados ao uso do número do incidente processual criado para a fase de cumprimento de sentença ou para a liquidação de sentença, evitando-se sejam cadastradas como novos incidentes, a prejudicar o célere andamento processual.

P.R.I

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA